

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE VEGA BAJA

GLADYS DE LOURDES MUNÍZ Demandante	CASO NÚM: MZ2025CV01373
VS.	SALA: 201
PABLO JUAN RODRÍGUEZ Y OTROS Demandada	SOBRE: INJUNCTION

MOCIÓN REITERANDO DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE, **PABLO JUAN RODRÍGUEZ**, quien comparece plenamente y de **ANA SANTA** y la **SOCIEDAD LEGAL DE BIENES GANANCIALES compuesta por ambos**, quienes comparecen **únicamente en auxilio de jurisdicción y sin someterse a la jurisdicción del Tribunal**, por conducto de su representación legal quien suscribe y muy respetuosamente ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. BREVE TRACTO

1. El 31 de octubre de 2025, los demandados de epígrafe comparecieron a este Honorable Tribunal, sin someterse a su jurisdicción y presentaron moción intitulada: *“Moción de Desestimación, Enumeración de Cumplimiento con las Condiciones Restrictivas y Solicitud de Costas y Honorarios por Temeridad”*. (Véase entrada de SUMAC #16)
2. En su consecuencia, el 3 de noviembre de 2025, este Honorable Tribunal le ordenó a la parte demandante lo siguiente: *“Exponga su posición parte demandante en 20 días”*. (Véase entrada de SUMAC #19).
3. Así las cosas, la demandante compareció ante este Tribunal el día 24 de noviembre de 2025. (Véase entrada de SUMAC #19).
4. Por entender que las alegaciones presentadas en la moción de desestimación no fueron rebatidas, y quedaron sometidas a la consideración del Honorable Tribunal, comparece la parte demandada.

II. DERECHO APLICABLE Y EXPOSICIÓN

5. La regla 8.4 de Procedimiento Civil expone:

La petición para que se expida una orden se hará mediante una moción, la cual, a menos que se haga durante una vista o un juicio, se hará por escrito, haciendo constar con particularidad los fundamentos legales y argumentos en que se basa y exponiendo el remedio o la orden que se interesa. Deberá, además, estar acompañada de cualquier documento o affidavit que sea necesario para su resolución.
Cualquier parte que se oponga a una moción deberá presentar su oposición fundamentada dentro de los

veinte (20) días siguientes a ser notificada de la moción. La oposición deberá acompañarse de cualquier documento o affidavit necesario para su resolución. Si no se presenta una oposición dentro de dicho término de veinte (20) días, se entenderá que la moción queda sometida.

Toda moción se considerará sometida para resolución sin la celebración de vista a menos que el tribunal a iniciativa propia o a solicitud de una parte, resuelva a su discreción señalarla para vista. Esta regla no será aplicable a aquellas mociones que por disposición de ley y estas reglas requieran la celebración de una vista.

6. La moción de desestimación presentada por los demandados contenía los siguientes temas:
 - a. Permiso otorgado por el Comité de Control Arquitectónico de la Urbanización.
 - b. Extinción y caducidad de la reclamación realizada en el caso ante la consideración del Honorable Tribunal, pues el Tribunal Municipal de San Germán paralizó la obra por 30 días, para que la parte demandante acudiera a este Tribunal, término que discurrió sin que ello ocurriera.
 - c. Que la verja en controversia está en cumplimiento con las condiciones restrictivas de la Urbanización, hecho reconocido por la misma Asociación de Residentes de Quintas de la Reina, Inc.
 - d. Temeridad de la parte demandante y costas
 - e. Falta de jurisdicción sobre Ana Santa, por haber sido identificada erróneamente como “Ana Santos”.
7. Fíjese el Honorable Tribunal, que la parte demandante, en su contestación a la moción de desestimación presentada por los demandados, se limitó únicamente a expresar su oposición en cuanto a la falta de jurisdicción de la erróneamente denominada en el emplazamiento como “Ana Santos”.
8. La oposición de la demandante, nada expresó sobre el cumplimiento cabal con las condiciones restrictivas y el permiso de la urbanización que ostentan los demandados, así como tampoco sobre la temeridad y extinción y caducidad de la reclamación que hoy ocupa a este Honorable Foro.
9. Ante esta realidad procesal, nos sostenemos en nuestra moción de desestimación sin someternos a la jurisdicción de este Tribunal.

III. SOLICITUD AL HONORABLE TRIBUNAL

10. Ante estos hechos, resulta necesario que este Tribunal considere la moción de desestimación de los demandados de epígrafe y:
 - a. Considere las alegaciones de los demandados, no rebatidas por la demandante
 - b. Dé por ciertas las alegaciones presentadas por los demandados
 - c. Las dé por no controvertidas por la demandante.
11. En su consecuencia, se solicita que la desestimación presentada por los demandados quede sometida para la consideración de este Tribunal, sin que la

parte demandante puede presentar su oposición sobre los temas que no cubiertos en su oposición, por haber transcurrido el término de 20 días, de conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita al Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo aquí esbozado, conceda lo solicitado y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

CERTIFICO: Que el sistema de SUMAC emite una notificación automática entre partes, que presenta una copia fiel y exacta de la presente Moción a la parte demandante.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En Carolina, Puerto Rico a 26 de diciembre de 2025.

f/Lcdo. Joel Alicea Santa

RUA: 20671

P.O. Box 79340

Carolina, PR 00984-9340

Tel. (787)949-1667

jaliceasanta@gmail.com